

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין

פ/25/1492

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – איסור גביית תשלום בכרטיסי חיוב בלבד), התשפ"ג – 2023

הוספת סעיף 1ב14 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 14 יבוא:

"איסור גביית 1ב14. בלי לגרוע מהוראות חוק לצמצום השימוש תשלום בכרטיס במזומן, התשע"ח–2018², בעסקה בבית עסק חיוב בלבד שאינו חנות מקוונת, עוסק לא יחייב צרכן לשלם עבור טובין או שירותים רק בכרטיס חיוב כהגדרתו בסעיף 11ב לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–1981³; הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין עסקה מתמשכת."

תיקון סעיף 22ג 2. בסעיף 22ג לחוק העיקרי, אחרי פסקה (22) יבוא:

"(22א) חייב צרכן לשלם בעבור טובין או שירותים בכרטיס חיוב בלבד, בניגוד להוראות סעיף 14ב1; "

דברי הסבר

בתי עסק רבים בישראל מאפשרים לצרכנים הבאים בשעריהם לשלם עבור טובין ושירותים אך ורק באמצעות כרטיסי חיוב (כרטיסי אשראי, כרטיסים בנקאיים וכיוצא בהם). מצב זה מביא לפגיעה קשה בצרכנים שאין ברשותם כרטיסי חיוב כאמור ומבקשים לשלם עבור המוצרים במזומן. פגיעה כאמור מתקיימת בעיקר ביחס לצרכנים בשכבות החלשות, להם קושי אובייקטיבי לבצע את כל רכישותיהם בכרטיסי חיוב, בין אם משום שאין ברשותם כרטיסי חיוב כאמור, ובין אם משום שכרטיסי החיוב שברשותם מוגבלים בכל הנוגע לסכום ההוצאה. לפיכך, מוצע לקבוע כי בבתי עסק המאפשרים תשלום על מוצרים או שירותים מסוימים באמצעות

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

² ס"ח התשע"ח, עמ' 428.

³ ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

כרטיסי חיוב, יהיה ניתן לרכוש מוצרים או שירותים אלה גם במזומן, בכפוף למגבלות הקיימות בהתאם לחוק לצמצום השימוש במזומן (למשל, מגבלת הסכום שבתוספת לחוק לצמצום השימוש במזומן). הוראה זו לא תחול ביחס לעסקאות מתמשכות כהגדרתן בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, מאחר ובעסקאות מתמשכות לא ניתן לקיים את העסקה במזומן אלא רק באשראי. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי (1045/25/פ). הצעת החוק זהה לפ/1045/25 ולא לפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)